

개선 요구

1. 제 목 : 내부직원 개인정보 처리방침 미수립
2. 소관부점 : 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실 소속 정보보안부는 정보보안 및 정보보호, 공공정보 수집·관리, 통신비밀 보호와 관련된 업무를 총괄하고 있으며, 개인정보¹⁾ 보호와 관련하여 「개인정보 보호법」 등에 따른 각종 법적 요구사항 준수를 위한 관련 계획·지침 등의 수립을 비롯하여 개인정보 침해 사고의 사전적 예방을 위한 내부 개인정보 관리실태 및 취약분야 점검·조치 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제30조 제1항 및 같은 법 시행령 제31조 제1항에 따르면 개인정보처리자²⁾는 개인정보의 처리 목적, 개인정보의 처리 및 보유기간, 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항, 개인정보처리의 위탁에

1) "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말함

2) "개인정보처리자"란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말함

관한 사항, 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항 등이 포함된 개인정보 처리방침을 정하여야 한다고 되어 있고, 공사는 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제29조 제1항에 따라 개인정보 보호책임자인 경영본부장이 개인정보 처리방침을 정하도록 되어 있다.

또한, 「개인정보 보호법」 제30조 제2항, 같은 법 시행령 제31조 제2항 및 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제29조 제2항에 따르면 개인정보 처리방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체³⁾가 쉽게 확인할 수 있도록 공사의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재⁴⁾하여야 한다고 되어 있고

「개인정보보호 가이드라인(인사·노무 편)」(행정자치부·고용노동부, '15. 12월 개정)에 따르면 사업자는 근로자 등에 관한 '개인정보 처리 방침'⁵⁾을 수립하고 홈페이지 또는 사업장 게시 등을 통해 공개⁶⁾하도록 되어 있다.

3) "정보주체"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말함

4) 행정안전부의 「개인정보 처리방침 작성예시」에 따르면 개인정보 처리방침을 인터넷 홈페이지에 게재할 때에는 반드시 "개인정보 처리방침"이라는 명칭을 사용하고, 글자 크기·색상 등을 활용하여 다른 고지사항(이용약관, 저작권 안내 등)과 구분하여 정보주체가 쉽게 확인하도록 하여야 한다고 되어 있음

5) 개인정보의 처리 목적, 처리 및 보유 기간, 제3자 제공에 관한 사항, 개인정보처리의 위탁에 관한 사항, 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항, 개인정보의 항목, 개인정보의 파기 및 안전성 확보 조치에 관한 사항 등이 포함되어야 함

6) 입사지원자, 퇴직자를 제외한 근로자의 개인정보 처리 위탁에 관한 내용은 내부 게시판, 내부 간행물 또는 계약서 등을 통해 관련자에게만 공개 가능

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사가 「개인정보 보호법」 등에 따라 개인정보 처리방침을 적정하게 수립하여 공개하고 있는지 여부를 점검한 결과, 외부 고객과 관련해서는 「개인정보 보호법」에서 정하고 있는 사항을 포함한 개인정보 처리방침을 적정하게 수립하여 이를 공사 홈페이지를 통해 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하고 있었으나, 근로자(내부직원)와 관련된 개인정보에 대하여는 처리방침을 수립하지도 않고 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 정보보안부는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 내부직원 관련 개인정보 처리방침을 신속하게 수립하여 적정하게 공개하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

정보시스템실장은 「개인정보 보호법」 및 「개인정보보호 가이드라인(인사·노무 편)」(행정자치부·고용노동부, '15. 12월 개정)에서 정하는 바에 따라 내부직원 관련 개인정보 처리방침을 신속하게 수립하여 내부 게시판 등을 통해 공개하시기 바랍니다.(개선)

7) 공사의 개인정보 처리방침은 홈페이지 메인 페이지 하단에 붉은색 볼드체를 활용하여 다른 고지사항과 구분이 명확히 되도록 게재하고 있음